

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2156/2543

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา  
นางสาวสุชาดา ไทรทองคำ

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 192, มาตรา 215

พ.ร.บ.วิเทศพินยอม พ.ศ.2498 มาตรา 23, มาตรา 26

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยตามบทมาตราที่โจทก์ฟ้องว่าเป็นความผิดและตามบทกฎหมายที่กำหนดโทษไว้ การที่ศาลอุทธรณ์ยกข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ ซึ่งจำเลยทราบแล้วไม่ได้โต้เถียงหรือคัดค้านมากล่าวในคำพิพากษาประกอบการพิจารณาว่าการกระทำของจำเลยเป็นการร้ายแรงหรือไม่เพียงใด เพื่อที่ศาลอุทธรณ์จะได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาว่าสมควรจะลงโทษหรือรอการลงโทษให้แก่จำเลย หาใช่เป็นการพิพากษาเกินคำขอหรือที่มีได้กล่าวมาในฟ้องไม่

ความผิดตาม พ.ร.บ.วิเทศพินยอม พ.ศ.2498 ฐานมีโทรศัพท์มือถืออันเป็นเครื่องวิเทศพินยอมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 23 และความผิดฐานจงใจกระทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อการวิเทศพินยอมตามมาตรา 26 มีองค์ประกอบความผิดต่างกัน กล่าวคือความผิดตามมาตรา 23 เป็นความผิดเพราะจำเลยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจออกใบอนุญาต ส่วนความผิดมาตรา 26 เป็นความผิดเพราะจำเลยจงใจกระทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อการวิเทศพินยอม แม้จำเลยจะมีโทรศัพท์มือถือโดยได้รับหรือไม่ได้รับอนุญาตก็ตามหาก

จำเลยจงใจกระทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อการวิเทศมนาคมแล้วการกระทำของจำเลยก็เป็นความผิดตาม มาตรา 26 ซึ่งเป็นความผิด 2 กรรมเมื่อจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า จำเลยกระทำ ความผิดต่างกรรมต่างวาระเป็น 2 กรรม ชอบแล้ว

---

ความผิดตาม พ.ร.บ.วิเทศมนาคม พ.ศ.2498 ฐานมีโทรศัพท์มือถืออันเป็น เครื่องวิเทศมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 23 และความผิดฐานจงใจ กระทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อการวิเทศมนาคมตามมาตรา 26 มีองค์ ประกอบความผิดต่างกัน กล่าวคือความผิดตามมาตรา 23 เป็นความผิดเพราะจำเลย ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจออกใบอนุญาต ส่วนความผิดมาตรา 26 เป็นความผิดเพราะจำเลยจงใจกระทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อการวิเทศ มนาคม แม้จำเลยจะมีโทรศัพท์มือถือโดยได้รับหรือไม่ได้รับอนุญาตก็ตามหาก จำเลยจงใจกระทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อการวิเทศมนาคมแล้วการกระทำของจำเลยก็เป็นความผิดตาม มาตรา 26 ซึ่งเป็นความผิด 2 กรรมเมื่อจำเลย ให้การรับสารภาพตามฟ้อง ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า จำเลยกระทำ ความผิดต่างกรรมต่างวาระเป็น 2 กรรม ชอบแล้ว

(ปรีดี รุ่งวิสัย-กนก พรรณรักษา-สมศักดิ์ เนตรมัย)

ศาลจังหวัดสงขลา - นายไมตรี วงศ์ขจรศิลป์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๙ - นางสาวสมสุข ธีระกาญจน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ